

Problem studni

Budowa studni zapasowej (rezerwowej) na wspólnej działce – drogowej, dla potrzeb np. kilkunastu właścicieli (użytkowników wieczystych) jest **czynnością przekraczającą zwykły zarząd** nieruchomością wspólną co oznacza, że czynności przekraczające zwykły zarząd w sytuacji gdy decyzja dotyczy spraw o charakterze majątkowym większego rozmiaru, wymagają zgody **wszystkich** (art. 199 kodeksu cywilnego). Ponieważ ze studni będzie korzystać grupa licząca co najmniej kilkunastu lub kilkudziesięciu działkowców, inwestycja ta automatycznie **przestaje być kwalifikowana jako tzw. zwykłe korzystanie z wód*** - które przysługuje wyłącznie pojedynczemu właścicielowi na własne potrzeby domowe (art. 33 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*).

*) Jeśli jedno wspólne ujęcie wody (studnia) ma zasilać np. kilkanaście różnych, odrębnych nieruchomości należących do różnych osób fizycznych, prawo kwalifikuje to jako **szczególne korzystanie z wód**, czyli tzw. **usługi wodne** (zbiorowe zaopatrzenie w wodę grupy osób). Prawo do tzw. zwykłego korzystania z wód podziemnych na własne potrzeby przysługuje tylko właścicielowi gruntu, na którego działce znajduje studnia, jednakże **limit wynosi do 5 m³ wody na dobę, czyli maksymalnie 5000 litrów dziennie**, liczonych jako średnia roczna. To oznacza, że można czasowo zużywać więcej, ale **średnia z całego roku nie może przekroczyć 5 m³ na dobę**, ponadto studnia nie może być głębsza niż 30 metrów (art. 389 pkt 1 ustawy *Prawo wodne* i art. 395 pkt 5 ustawy *Prawo wodne*).

Biorąc pod uwagę powyższe, inwestycja dotycząca budowy studni **wymaga uzyskania:**

1. **pozwolenia wodnoprawnego** od Wód Polskich. Wniosek o legalizację składa się do właściwego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich wraz z załącznikami, o których mowa w art. 407 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, tj. m.in.:
 - **operat wodnoprawny** – dokument techniczno-prawny sporządzany przez hydrogeologa lub uprawnionego projektanta, w którym opisuje on m.in. wpływ ujęcia na środowisko oraz lokalne zasoby wód podziemnych,
 - **projekt robót geologicznych (PRG)** zatwierdzony w starostwie powiatowym ponieważ studnia ma służyć zbiorowemu zaopatrzeniu (art. 79 i nast. ustawy *Prawo geologiczne i górnicze*) **wykonanie odwiertu (studni wierconej/głębinowej)** lub jeśli studnia będzie wiercona i przekroczy 30 metrów,
 - **szkic sytuacyjny z lokalizacją GPS studni** dla zapewnienia wymogów odległościowych od osi studni (§ 31 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*),
 - **wypis z rejestru gruntów i mapę sytuacyjno-wysokościową** z naniesionym punktem wiercenia oraz przebiegiem rur łączących studnię z istniejącą siecią – które uzyskuje się w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie (ul. Przy Moście).

UWAGA – ponieważ aktualnie funkcjonujemy jako nieformalna wspólnota oparta na dorozumianej umowie cywilnej to **nie posiadamy podmiotowości prawnej** (osobowości prawnej). Oznacza to, że z punktu widzenia urzędu taka grupa nie istnieje jako jeden podmiot i nie może podpisać się pod wnioskiem jak np. stowarzyszenie rejestrowe czy „wspólnota ogródków”.

W obecnej sytuacji wniosek o pozwolenie wodnoprawne do Wód Polskich muszą złożyć **wszyscy dostępni** (tj. podpisani) współwłaściciele (współużytkownicy wieczyści) działki – drogi, jako osoby fizyczne, dołączając do wniosku **prawomocne postanowienie sądu** zastępujące zgody osób tzw. „nieuchwytnych” – patrz pkt 2 poniżej.

2. **zgody 100% współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych działki drogowej**, tj. wszyscy współwłaściciele (współużytkownicy wieczyści) muszą wyrazić zgodę na budowę studni i podpisać **oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością wspólną na cele budowlane**. Brak podpisu choćby jednej osoby posiadającej udział w drodze uniemożliwi uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich. Urząd w takiej sytuacji automatycznie odrzuci wniosek z przyczyn formalnych.

W razie braku kontaktu z częścią osób, które mają udziały w działce - drodze:

- **należy uzyskać zastępczą zgodę sądu**, którego **prawomocne postanowienie** zastępuje zgody osób tzw. nieuchwytnych (np. zmarłych, przebywających za granicą itp.) Wniosek **do Sądu Rejonowego** właściwego dla miejsca położenia działki - drogi, o „*zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu polegającej na budowie studni zapasowej i przyłącza*” - składają osoby posiadające łącznie ponad 50% udziałów w działce - drodze (tj. zwykła większość). Sąd ustanawia dla osób nieznanych z miejsca pobytu tzw. **kuratora** dla osoby nieznanej z miejsca pobytu oraz bada, czy inwestycja jest celowa i nie krzywdzi współwłaścicieli, a następnie wydaje prawomocne postanowienie zastępujące brakujące zgody nieuchwytnych osób, które należy załączyć do wniosku składanego do Wód Polskich w miejsce brakujących podpisów, albo
- **należy przenieść lokalizację ujęcia studni** na działkę prywatną jednego z dostępnych właścicieli (użytkowników wieczystych), który bez problemu wyrazi na to zgodę.

Sytuacja	Opłata
Budowa studni zgodnie z prawem przed wykonaniem (uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest wymagane)	opłaty administracyjne za postępowanie i dokumentację, bez opłaty legalizacyjnej
Legalizacja już wykonanej studni wymagającej zgody wodnoprawnej	6.601,67 zł (od 2026 r.) opłacana w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji

Według projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk sejmowy nr 1941) właściciel niezgłoszonej studni, który złoży wniosek o legalizację ujęcia **do 30 września 2027 r.**, zostanie zwolniony z opłaty legalizacyjnej. Co więcej, właściciel, który dokona legalizacji w tym trybie, nie będzie podlegał administracyjnej karze pieniężnej, która może sięgnąć nawet **60 000 zł**.

UWAGA – ponieważ obecnie działamy jako nieformalna wspólnota oparta na dorozumianej umowie cywilnej, bez osobowości prawnej, istnieje realne ryzyko odpowiedzialności osobistej, tj. **pulapki finansowo-podatkowej**, która dotyczy tego: kto będzie płacił za wodę i opłaty stałe ?

Wspólna studnia zbudowana dla użytku działkowców, to jak wspomniałem wyżej tzw. **usługi wodne**. Wody Polskie naliczają z tego tytułu coroczne opłaty stałe i zmienne za pobór wody. Jeżeli pozwolenie zostanie wydane na osoby fizyczne, wówczas osoby związane umową z Wodami Polskimi, korzystające ze studni będą odpowiadać za te opłaty **solidarnie**. Urząd jako wierzyciel może żądać spłaty całości lub części długu od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna (art. 366 §1 Kodeksu cywilnego). Co więcej, wierzyciel nie musi dzielić długu na równe części. Może zażądać spłaty 100% kwoty od tego dłużnika, który jest dla niego najwygodniejszy (np. posiada największy majątek, jest najłatwiejszy do zlokalizowania itp.).

Dorozumiana umowa cywilna naszej wspólnoty, w razie nieporozumień wśród działkowców, przestaje chronić użytkowników studni, którzy zawarli umowę z Wodami Polskimi, co oznacza, że odpowiedzialność spada na osoby fizyczne i ich majątek prywatny działkowców, w przeciwieństwie do stowarzyszenia rejestrowego, które jako osoba prawna odpowiada majątkiem stowarzyszenia a nie jego członków.

UWAGA – planując realizację inwestycji ujęcia wód głębinowych, należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP. W planie tym mogą bowiem być przewidziane np. zakazy lokalizacji ujęć wód głębinowych na danym terenie czy inne szczególne wymagania dotyczące realizacji tego rodzaju inwestycji. Należy przy tym podkreślić, że zakaz lokalizacji tego typu inwestycji musi wynikać wprost z postanowień MPZP, nie może to być zakaz dorozumiany.

Studnia dotychczasowa (stara)

Ponieważ dotychczasowa (stara) studnia wraz z siecią wodną powstała kilkadziesiąt lat temu i była budowana wspólnym wysiłkiem właścicieli i użytkowników wieczystych działek, prawdopodobnie mogły nie zachować się dokumenty dotyczące własności studni oraz decyzji odpowiednich organów, na podstawie których zbudowano studnię i wydano zgodę na korzystanie z niej. Jeśli zbudowana na początku lat 90-tych XX w. studnia powstała bez formalnego pozwolenia i zgody na czerpanie z niej wody (bo dokumenty np. zaginęły) to z perspektywy prawa, mamy do czynienia z samowolą i konieczna będzie legalizacja urządzenia wodnego*.

*) Odnosząc się do starej studni, wybudowanej po 1 stycznia 1975 r., należy zaznaczyć, że za legalne urządzenie wodne uznaje się urządzenia wodne wykonane:

- na podstawie stosownego pozwolenia wodnoprawnego;
- w okresie obowiązywania ustawy Prawo wodne z 1974 r., na podstawie decyzji lub dokumentów odpowiednich organów, innych niż pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, „zalegalizowane” w związku z art. 206 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*.

Jednocześnie, zgodnie z art. 190 ust. 1. ustawy *Prawo wodne* „Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia **może** wystąpić z wnioskiem o jego legalizację [...]”

Warto dodać, że obecnie trwają prace nad tzw. **oknem abolicyjnym / amnestią wodną**, która ma pozwolić na zgłaszanie starych studni, o nieuregulowanym statusie prawnym, w terminie do **30 września 2027 r.** Po tym terminie kontrole mogą skutkować karami sięgającymi do 60 tysięcy.

Aktualnie, zgodnie z ustawą *Prawo wodne*, nie korzystamy z istniejącej studni w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód ponieważ wspólne ujęcie wodne zbudowane dla obsługi kilkudziesięciu działek automatycznie jest traktowane jako **szczególne korzystanie z wód** czyli tzw. „**usługa wodna**”, która wymaga posiadania zgody wodnoprawnej.

Jako nieformalna grupa właścicieli i użytkowników wieczystych działek obecnie mamy bardzo utrudnioną relację z wszystkimi urzędami. Wody Polskie (organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną), który wydają decyzje administracyjne (w tym pozwolenia wodnoprawne i decyzje legalizacyjne) konkretnym podmiotom, nie będzie nas traktował jako jeden podmiot prawny. Oznacza to, że w razie braku zgody na dalsze legalne użytkowanie starej studni, wniosek do Wód polskich muszą złożyć **wszyscy** właściciele / użytkownicy wieczystości działek jako współwłaściciele urządzenia, z którego korzystamy. Każdy musi podpisać się pod wnioskiem i załączonymi dokumentami lub upoważnić notarialnie pełnomocnika.

Aby zalegalizować starą studnię, wykonaną po 1 stycznia 1975 r. i uzyskać zgodę na pobór wody trzeba:

- 1) wybrać reprezentantów grupy (np. pełnomocnictwa od właścicieli / użytkowników wieczystych) lub powołać stowarzyszenie rejestrowe,
- 2) wynająć hydrogeologa w celu ustalenia parametrów studni (głębokość, wydajność itp.) i sporządzenia operatu wodnoprawnego,
- 3) złożyć wniosek o legalizację urządzenia wodnego oraz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, o których mowa w art. 407 ust. 2 (art. 190 ustawy *Prawo wodne*). Wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód należy złożyć do właściwego organu w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, tj. u dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie. Wymienione dokumenty muszą podpisać **wszyscy** właściciele / użytkownicy wieczystości działek korzystający ze studni. W razie braku kontaktu z częścią osób, które mają udziały w działce, na której jest stara studnia, należy uzyskać **prawomocne postanowienie sądu rejonowego**, zastępujące zgody osób tzw. nieuchwytnych, na zasadach wyżej opisanych.